

La police administrative : l'ordre public entre prérogatives de puissance publique et libertés fondamentales au Sénégal

Introduction générale

La police administrative constitue, aux côtés du service public, l'un des deux piliers fondamentaux de l'action administrative sénégalaise [1]. Elle se définit formellement comme l'ensemble des activités de l'administration publique visant à prévenir les troubles à l'ordre public et à assurer la sécurité, la salubrité, la tranquillité ainsi que la dignité humaine [1]. Alors que le service public est une activité de prestation et de collaboration sociale [1], la police administrative revêt une nature essentiellement prescriptive, négative et prohibitive : elle limite l'exercice des libertés des citoyens pour rendre possible la vie en société [1]. Elle se distingue traditionnellement de la police judiciaire, qui intervient de manière répressive après la commission d'une infraction pénale sous le contrôle du procureur de la République, alors que la police administrative opère en amont, sous une logique de pure prévention relevant de l'autorité exécutive.

Le cadre historique et politique de la police administrative au Sénégal est marqué par la recherche constante d'un équilibre institutionnel entre la préservation de l'autorité de l'État et la protection des droits de l'homme. Au lendemain de l'indépendance, l'urgence de la construction nationale et de la stabilité politique a favorisé une conception extensive de l'ordre public, souvent incarnée par la loi n° 69-29 du 29 avril 1969 relative à l'état d'urgence et à l'état de siège [1]. Cependant, l'évolution démocratique du pays et l'adoption de la Constitution du 22 janvier 2001 ont profondément modifié la philosophie de la puissance publique. Le Sénégal s'affirme désormais comme un État de droit où le principe de liberté est la règle, et la restriction de police l'exception, obligeant les autorités à motiver et à proportionner scrupuleusement la moindre de leurs mesures restrictives [1].

La doctrine de droit public sénégalais s'est intensément investie dans l'analyse des mutations textuelles et jurisprudentielles qui encadrent ces pouvoirs exceptionnels de contrainte [1]. La controverse doctrinale majeure tourne autour de l'élargissement contemporain de la notion d'ordre public. Jadis confiné à la trilogie matérielle classique (sécurité, salubrité, tranquillité), l'ordre public sénégalais intègre de plus en plus des composantes immatérielles, telles que la moralité publique, la dignité de la personne humaine et la protection de la cohésion républicaine face aux discours de haine sur les réseaux sociaux. Ce glissement vers un ordre public moral ou sociétal fait peser un risque d'arbitraire et de dérive liberticide, que la Chambre administrative de la Cour suprême s'efforce de juguler par un contrôle juridictionnel rigoureux, s'inspirant des grands arrêts du Conseil d'État français tout en les adaptant au contexte politique local.

L'étude de la police administrative exige de croiser les règles de répartition des compétences entre les différentes autorités étatiques et locales, les critères de légalité des mesures de police, et la physionomie des voies de recours offertes aux citoyens. Dès lors, comment le juge administratif sénégalais parvient-il à concilier l'efficacité de la police administrative, indispensable à la stabilité de l'État, avec le respect des libertés constitutionnelles de plus en plus revendiquées par les citoyens ? Pour élucider cette problématique, il conviendra d'analyser d'abord les compétences et les composantes de l'ordre public en droit sénégalais. Ensuite, nous examinerons les conditions de légalité des mesures de police et l'exercice du contrôle de proportionnalité par le juge. Enfin, nous

aborderons les régimes d'exception et la responsabilité de l'administration du fait de ses activités de police.

Partie I : Les compétences et les composantes de l'ordre public en droit sénégalais

A. La dualité des autorités de police : l'articulation entre police générale et polices spéciales

Le système juridique sénégalais organise une répartition rigoureuse des compétences de police administrative entre les autorités investies d'une mission générale et celles chargées de secteurs d'activité spécifiques. La police administrative générale a pour but le maintien global de l'ordre public sur une portion donnée du territoire. Au niveau national, ce pouvoir appartient de manière prééminente au Président de la République et au Premier ministre (selon l'architecture gouvernementale en vigueur), qui édictent des décrets de police applicables à l'ensemble du territoire. Au niveau local, ce pouvoir est relayé par les autorités déconcentrées de l'État : les gouverneurs au niveau de la région et les préfets au niveau du département, dotés d'un pouvoir réglementaire d'arrêtés de police pour répondre aux nécessités locales de sécurité.

À l'échelle communale, le Code général des collectivités territoriales de 2013 confère au maire des pouvoirs propres en matière de police administrative générale. Le maire est chargé d'assurer le bon ordre, la sûreté, la tranquillité et la salubrité publiques dans sa commune. L'articulation entre la police générale nationale (du préfet) et la police générale locale (du maire) obéit à une règle jurisprudentielle stricte : l'autorité locale ne peut jamais contredire ou assouplir une mesure de police prise par l'autorité supérieure [1]. En revanche, le maire peut aggraver la mesure nationale si des circonstances locales particulières le justifient (par exemple, interdire la circulation de certains véhicules à des heures spécifiques en raison de l'étroitesse des voies communales).

À côté de la police générale, le législateur a créé de multiples polices administratives spéciales. Ces polices se distinguent par leur objet précis (police des étrangers, police de l'environnement, police de l'urbanisme, police des télécommunications) ou par les personnes visées. Elles obéissent à des textes législatifs particuliers et confèrent à l'administration des pouvoirs qui dérogent au droit commun de la police générale, comme la possibilité de fermer des établissements sans mise en demeure préalable. En cas de concours entre la police générale et une police spéciale, la jurisprudence administrative sénégalaise estime que l'autorité de police générale peut intervenir sur le terrain de la police spéciale uniquement en cas de péril imminent ou de circonstances locales exceptionnelles pour pallier la carence de cette dernière.

B. Les métamorphoses de la notion d'ordre public : de la trilogie classique à l'ordre public immatériel

La finalité exclusive de la police administrative est le maintien ou le rétablissement de l'ordre public [1]. Historiquement, cet ordre public présente un caractère essentiellement matériel et extérieur, résumé par la trilogie classique :

- La sécurité publique : la prévention des accidents, des incendies, des agressions et des catastrophes naturelles.
- La tranquillité publique : l'absence de bruits excessifs, de désordres de rue, d'émeutes, d'encombrements des voies publiques ou de manifestations tumultueuses.
- La salubrité publique : la protection de la santé publique, l'hygiène des denrées alimentaires, la gestion des déchets et la lutte contre les épidémies et les pollutions.

Cependant, le droit administratif sénégalais a consacré l'extension de cette notion vers un ordre public immatériel. La moralité publique a fait son entrée dans le champ de la police administrative lorsqu'elle se rattache à des circonstances de temps et de lieu précises. L'autorité de police peut ainsi interdire des spectacles, des publications ou des activités commerciales si leur tenue est de nature à provoquer un trouble sérieux aux convictions morales ou religieuses de la population locale, particulièrement dans un pays fortement attaché aux valeurs traditionnelles et confessionnelles.

L'évolution la plus décisive réside dans l'intégration de la dignité de la personne humaine comme composante autonome de l'ordre public, s'inspirant directement de la jurisprudence française *Commune de Morsang-sur-Orge* de 1995. Le juge sénégalais considère que le respect de la dignité humaine est une exigence absolue qui s'impose à l'autorité de police, lui permettant d'interdire une activité même en l'absence de tout risque de désordre matériel ou de trouble visible. Plus récemment, l'ordre public s'est étendu à la sphère cybernétique : les autorités de police administrative (notamment le ministère de l'Intérieur) interviennent de plus en plus pour réguler ou suspendre temporairement l'accès à internet ou à certaines plateformes numériques au motif de préserver "l'ordre public immatériel" et la cohésion nationale face aux risques de cyber-insurrection ou de manipulation des masses.

Partie II : Les conditions de légalité des mesures de police et le contrôle juridictionnel de proportionnalité

A. Le régime juridique des actes de police : le principe de prohibition des interdictions générales et absolues

L'exercice des pouvoirs de police administrative est soumis au principe de légalité, qui encadre strictement les modalités d'action de l'administration. Contrairement à d'autres pans de l'action administrative, la police ne peut pas utiliser n'importe quel moyen juridique pour parvenir à ses fins. L'autorité de police agit principalement par voie d'actes administratifs unilatéraux (arrêtés, décisions). La jurisprudence administrative sénégalaise pose un interdit absolu : la police administrative ne peut pas recourir à la technique contractuelle. L'administration ne peut pas "louer" ou déléguer par contrat ses pouvoirs de police générale à une entreprise privée de sécurité, le maintien de l'ordre public étant une prérogative régaliennne par essence inaliénable.

Le contenu même de la mesure de police est enserré dans des limites strictes. La règle fondamentale, héritée de l'arrêt *Benjamin* (1933) du Conseil d'État français et pleinement intégrée par la Chambre administrative de la Cour suprême du Sénégal, est que les interdictions générales et absolues sont présumées illégales [1]. Une mesure de police ne peut pas interdire une liberté de manière définitive sur l'ensemble d'un territoire ou sans limitation de temps. L'interdiction doit toujours être circonscrite dans l'espace (un quartier, une rue) et dans le temps (certaines heures de la journée ou une période critique), afin de ne pas vider la liberté constitutionnelle de sa substance.

De plus, le régime de la police administrative est par principe un régime de déclaration ou de liberté, et non un régime d'autorisation préalable, sauf disposition législative expresse.

L'administration ne peut pas subordonner l'exercice d'une liberté constitutionnelle (comme la liberté de réunion ou de culte) à l'octroi d'un permis discrétionnaire. Par exemple, le régime des manifestations publiques au Sénégal, régi par la loi n° 78-02 du 29 janvier 1978, est un régime de déclaration préalable. Si l'autorité administrative (le préfet) dispose du pouvoir d'interdire la manifestation, elle ne peut le faire que par un arrêté motivé fondé sur des menaces réelles de troubles à l'ordre public et sur l'impossibilité d'y faire face par les forces de sécurité disponibles.

B. Le contrôle de proportionnalité du juge de l'excès de pouvoir et le contentieux de l'interdiction de manifester

Le contrôle exercé par la Chambre administrative de la Cour suprême sur les mesures de police administrative est un contrôle d'une intensité maximale, qualifié de contrôle de proportionnalité ou de bilan. Saisi par un recours en annulation pour excès de pouvoir, le juge vérifie trois éléments cumulatifs pour déclarer la mesure légale :

1. **La réalité du trouble** : l'administration doit prouver qu'il existait une menace réelle, avérée et objective contre l'ordre public. Les simples suppositions, prétextes politiques ou craintes vagues ne suffisent pas.
2. **La nécessité de la mesure** : le juge examine s'il n'existait pas un autre moyen moins liberticide pour éviter le désordre (comme un déploiement renforcé des forces de l'ordre ou une modification de l'itinéraire d'une marche).
3. **La proportionnalité stricte** : la restriction imposée à la liberté doit être strictement proportionnée à la gravité de la menace. Selon la formule célèbre de la doctrine, "la liberté est la règle, la restriction de police l'exception".

Le contentieux des interdictions de manifestations politiques ou syndicales constitue le laboratoire vivant de ce contrôle au Sénégal. Les arrêtés préfectoraux d'interdiction font régulièrement l'objet de recours en annulation, souvent assortis d'une requête en référé-suspension ou en référé-liberté pour obtenir l'annulation de l'acte en urgence. La jurisprudence sénégalaise se montre vigilante : elle censure les arrêtés d'interdiction stéréotypés qui se contentent de reprendre la formule générale de "risques de troubles à l'ordre public" sans apporter d'éléments factuels précis et localisés.

Cependant, la doctrine relève parfois une certaine prudence du juge administratif lors des périodes de haute tension politique ou électorale, où la balance penchera plus facilement en faveur des arguments sécuritaires de l'État. Un arrêt majeur de la jurisprudence administrative reste l'analyse fine des motifs : si le préfet démontre une insuffisance des forces de sécurité pour encadrer simultanément plusieurs événements, le juge valide l'interdiction. L'effectivité du contrôle repose donc sur la capacité du juge à exiger de l'administration qu'elle produise des preuves concrètes de l'imminence du péril, garantissant ainsi que la police administrative ne devienne pas un instrument de neutralisation du débat démocratique.

Partie III : Les régimes de crise et la mise en œuvre de la responsabilité administrative

A. Les régimes d'exception et l'extension des pouvoirs de police : l'état d'urgence et l'état de siège

En période de crise grave, lorsque les institutions de la République ou l'intégrité du territoire sont menacées, l'ordre juridique sénégalais prévoit des mécanismes constitutionnels et législatifs qui étendent de manière exorbitante les pouvoirs de police administrative. Le fondement textuel de ces régimes dérogatoires réside dans l'article 69 de la Constitution et dans la loi n° 69-29 du 29 avril 1969 relative à l'état d'urgence et à l'état de siège, modifiée en janvier 2021 par la loi n° 2021-18 pour y introduire le "régime de catastrophe naturelle ou sanitaire".

L'état d'urgence peut être déclaré par décret présidentiel sur tout ou partie du territoire en cas de péril imminent résultant d'atteintes graves à l'ordre public ou d'événements présentant le caractère de calamité publique [1]. Il confère aux autorités administratives (ministre de l'Intérieur, gouverneurs, préfets) des compétences de police exceptionnelles :

- Pouvoir de restreindre ou d'interdire la circulation des personnes et des véhicules (couvre-feu).
- Pouvoir d'instituer des zones de sécurité où le séjour des personnes est réglementé.
- Pouvoir d'ordonner la fermeture provisoire des salles de spectacles, débits de boissons et lieux de réunion.
- Pouvoir d'interdire les réunions et publications de nature à exciter ou entretenir le désordre.

La modification législative de 2021, intervenue dans le contexte de la pandémie de Covid-19, a créé un régime intermédiaire permettant au président d'exercer ces pouvoirs restrictifs face à des crises sanitaires ou des catastrophes naturelles sans avoir à déclarer formellement l'état d'urgence constitutionnel, assouplissant ainsi le contrôle parlementaire direct.

L'état de siège, quant à lui, correspond à une situation de péril militaire (guerre ou insurrection armée). Il entraîne un transfert immédiat d'une partie des compétences de police administrative générale des autorités civiles vers les autorités militaires (l'Armée), et emporte le transfert de la compétence juridictionnelle pour certaines infractions vers les tribunaux militaires. Même sous ces régimes d'exception, le principe de légalité ne disparaît pas complètement : les actes de police pris dans ce cadre restent soumis au contrôle d'excès de pouvoir de la Cour suprême, le juge adaptant ses critères d'appréciation à l'extrême gravité des circonstances (théorie des circonstances exceptionnelles) pour valider des mesures qui seraient radicalement illégales en temps de paix.

B. La responsabilité de l'administration du fait des opérations de police : faute lourde et rupture de l'égalité devant les charges publiques

Lorsque l'exercice des pouvoirs de police administrative cause un préjudice matériel ou moral à un citoyen ou à une entreprise, la responsabilité de la puissance publique peut être engagée devant les juridictions pour obtenir réparation financière. Le droit administratif sénégalais distingue ici deux fondements juridiques : la responsabilité pour faute et la responsabilité sans faute.

Traditionnellement, la mise en jeu de la responsabilité de l'État pour les activités matérielles de police (interventions sur le terrain, charges de dispersion, maintien de l'ordre) requiert la preuve d'une faute lourde. En raison de la complexité, de la dangerosité et de la rapidité d'action qu'exigent les opérations de maintien de l'ordre face à des émeutes ou des insurrections, le juge administratif n'exige pas une simple faute de service, mais une défaillance d'une gravité particulière de la part des forces de sécurité. Une bévue policière flagrante, l'utilisation disproportionnée d'armes à feu ou l'absence totale de mesures préventives face à un risque connu peuvent caractériser cette faute lourde et condamner l'État à indemniser les victimes directes.

Cependant, l'évolution du droit sénégalais ouvre également la voie à la responsabilité sans faute, fondée sur le principe de rupture de l'égalité devant les charges publiques (théorie du risque ou du sacrifice spécial). Ce régime s'applique notamment lorsqu'une mesure de police administrative, parfaitement légale, cause un préjudice anormal, spécial et d'une gravité exceptionnelle à un administré. Par exemple, si un préfet interdit légalement une manifestation mais que les attroupements qui en découlent entraînent la destruction complète des vitrines et des stocks d'un commerce riverain sans que la police n'ait commis de faute, le commerçant peut demander réparation à l'État. Il en va de même si l'administration refuse délibérément de prêter le concours de la force publique pour exécuter une décision de justice (comme l'expulsion de locataires) par crainte de provoquer des troubles graves à l'ordre public : l'État agit légalement pour préserver la

paix sociale, mais il doit indemniser le propriétaire qui subit seul le coût de cette décision d'intérêt général.

Conclusion générale

La police administrative sénégalaise demeure une prérogative indispensable au fonctionnement harmonieux de l'État de droit, garantissant les conditions matérielles et immatérielles sans lesquelles aucune liberté publique ne pourrait s'exercer sereinement [1]. Loin d'être un blanc-seing accordé à l'arbitraire de l'exécutif, elle s'inscrit dans un réseau de contraintes juridiques de plus en plus d'actualité. De la répartition claire des compétences locales issues de la décentralisation au contrôle millimétré de proportionnalité exercé par la Cour suprême [1], l'action préventive de l'administration se trouve profondément judiciaire.

Les défis contemporains de la police administrative au Sénégal résident dans sa confrontation avec la modernité technologique et les mutations sociopolitiques. L'avènement du numérique et la surveillance des espaces virtuels imposent de réinventer les critères du trouble à l'ordre public sans basculer dans une censure systémique des opinions. De même, la gestion des crises sanitaires et sécuritaires régionales pousse à l'utilisation fréquente de législations d'exception, testant la résilience des institutions judiciaires face à l'hégémonie du pouvoir exécutif.

L'équilibre de la police administrative reposera sur la vigilance continue du juge administratif et sur la formation des autorités déconcentrées et municipales aux exigences de l'État de droit. C'est en veillant à ce que chaque arrêté d'interdiction soit l'ultime recours face à un péril véritable, et non une solution de facilité bureaucratique, que le Sénégal parviendra à concilier son besoin impérieux de stabilité républicaine avec l'épanouissement des libertés individuelles et collectives garanties par sa charte fondamentale.